

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1506/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นางผ่องพรรณณี กลัดหว่างหรือดวงมะลิ
กับพวก

จำเลย

นางผ่องพรรณณี กลัดหว่างหรือดวงมะลิ
จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกัน
ได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 147 กระทั่งเดียว ให้จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 7 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 147 ฯลฯ ให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 5 ปี ทางนำสืบของ
จำเลยที่ 1 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสี่ของจำคุกจำเลยที่
1 มีกำหนด 3 ปี 9 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 116)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 300,000 บาท (อันดับ 3,95 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 สมควรได้พิจารณาคำฟ้องฎีกาของจำเลยที่ 1 ประกอบด้วย แต่จำเลยที่ 1 ยังมีได้ยื่นมา จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 สมควรได้พิจารณาคำฟ้องฎีกาของจำเลยที่ 1 ประกอบด้วย แต่จำเลยที่ 1 ยังมีได้ยื่นมา จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น